

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4093/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด นครสวรรค์ โจทก์
นาย สำเริง หรือ บุญ มา หรือ มา ชัน
การ ไร่ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 213

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอถอน อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตและให้
จำหน่ายคดีเฉพาะ จำเลยที่ 1 โจทก์ไม่อุทธรณ์ คำพิพากษาของศาลชั้นต้นเฉพาะ
จำเลยที่ 1 ย่อมเด็ดขาดตาม ป.วิ.อ. มาตรา 202หมายความว่า จำเลยที่ถอน อุทธรณ์
แล้วจะยื่นอุทธรณ์อีกไม่ได้ แต่ในการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ หากจำเลยผู้หนึ่ง
คัดค้านคำพิพากษาซึ่งให้ลงโทษจำเลยหลายคนในความผิดฐานเดียวกัน ถ้า ศาล
อุทธรณ์กลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นไม่ลงโทษจำเลยและเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี
ศาลอุทธรณ์ย่อมมีอำนาจพิพากษาลดโทษไปถึงจำเลยอื่นที่มีได้อุทธรณ์ด้วยตามที่
ป.วิ.อ. มาตรา 213 บัญญัติให้อำนาจไว้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา288,
289, 83

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 83 ให้จำคุกคนละ 20 ปี ข้อหาอื่นให้ยก

รองอธิบดีผู้พิพากษามาตรา 6 ทำความเห็นแย้งว่าพยานโจทก์ไม่เพียงพอรับฟัง โทษจำเลยทั้งสอง สมควรให้ยกฟ้องโจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ศาล อุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาต ให้จำหน่ายคดีเฉพาะตัวจำเลยที่ 1 และให้ออกหมายจำคุกเมื่อ คดีถึงที่สุดให้ด้วย

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า พยานหลักฐานโจทก์ฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสอง กระทำผิดตามฟ้อง พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ศาล อุทธรณ์ได้มีคำสั่งอนุญาตและให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1 แล้วโจทก์ไม่อุทธรณ์คำ พิพากษาของศาลชั้นต้นเฉพาะจำเลยที่ 1 ผู้ถอนยอมเด็ดขาดตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 202 ศาลอุทธรณ์ไม่มีอำนาจพิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 1 นั้นเห็นว่า ในการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ หากจำเลยผู้หนึ่งอุทธรณ์คัดค้านคำ พิพากษาซึ่งให้ลงโทษจำเลยหลายคนในความผิดฐานเดียวกัน ถ้าศาลอุทธรณ์กลับคำ พิพากษาศาลชั้นต้นไม่ลงโทษจำเลย และเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี ศาลอุทธรณ์ ย่อมมีอำนาจพิพากษาลดโทษไปถึงจำเลยอื่นที่มีได้อุทธรณ์ด้วยตามที่ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213บัญญัติให้อำนาจไว้ คำว่าคำพิพากษา ของศาลชั้นต้นยอมเด็ดขาดเฉพาะผู้ถอน หมายความว่าจำเลยที่ถอนอุทธรณ์

แล้ว จะยื่นอุทธรณ์อีกไม่ได้ หาได้ห้ามศาลอุทธรณ์ใช้อำนาจตามมาตรา 213 ไม่ ฎีกา
โจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ปัญหาต่อไปตามฎีกาโจทก์มีว่า จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันกระทำ
ความผิดตามฟ้องหรือไม่ โจทก์นำสืบนางประเสริฐภรรยาผู้ตายว่าขณะเกิดเหตุได้มี
การลอบยิงมาจากทางเข้าด้านหน้าของห้างไร่ตามที่ปรากฏในแผนที่เกิดเหตุเอกสาร
หมาย จ.1 หลังจากผู้ตายถูกกระสุนปืนล้มลงที่พื้นหน้าครัวแล้วคนร้ายสองคนได้ขึ้น
มาบนห้างไร่และใช้ปืนที่ติดตัวมาคนละกระบอกยิงผู้ตายซ้ำอีกคนละนัด แต่มีเสียงดัง
เขียะ ๆ คล้ายกับกระสุนไม่ลั่น คนร้ายทั้งสองจึงพากันกระโดดลงจากห้างไร่หลบหนี
ไป นางประเสริฐเห็นคนร้ายทั้งสองในระยะห่างเพียงวาเดียวและจำหน้าได้ว่าเป็น
จำเลยทั้งสองซึ่งเคยรู้จักมาก่อนนอกจากนี้ผู้ตายยังได้กล่าวหลังจากถูกยิงระบุชื่อ
จำเลยทั้งสองว่าเป็นคนร้ายต่อนางประเสริฐและนางบุญมาพี่นางประเสริฐด้วย คำเบิก
ความของนางประเสริฐที่ว่าคนร้ายทั้งสองยังขึ้นมายิงผู้ตายซ้ำบนเรือนอีกมีน้ำหนัก
น่าเชื่อเพียงใดนั้น เมื่อพิจารณาคำเบิกความของนางบุญมาซึ่งคงเบิกความสอดคล้อง
กับนางประเสริฐในข้อเท็จจริงที่พยานทั้งสองต่างได้ยินจากคำกล่าวของผู้ตายซึ่งระบุ
ตัวคนร้ายแล้วยังน่าสงสัยอยู่ว่า หากนางประเสริฐเห็นตัวคนร้ายทั้งสองดังที่อ้างแล้ว
ก็น่าจะบอกให้นางบุญมาซึ่งมาพบนางประเสริฐและผู้ตายหลังเกิดเหตุได้ทราบด้วย
คำเบิกความของนางบุญมาที่ว่าได้เข้าไปถามผู้ตายถึงคนร้ายว่าเป็นใครนั้น จึงแสดง
ว่าผู้ตายได้ลอบยิงมาจากข้างล่างเรือนโดยนางประเสริฐไม่เห็นหน้าคนร้าย หากนาง
บุญมาได้ทราบจากนางประเสริฐถึงตัวคนร้ายที่ขึ้นมายิงผู้ตายซ้ำบนเรือนแล้ว ก็น่าจะ
ไม่สอบถามผู้ตายอีก เช่นเดียวกับนายเอนกพยานโจทก์อีกปากหนึ่งซึ่งได้หวนกลับ
มาที่ห้างไร่ผู้ตายหลังจากเพิ่งกลับไปได้ชั่วคราวเพราะได้ยินเสียงปืน ก็ไม่ปรากฏว่าได้
ทราบจากนางประเสริฐถึงคนร้ายที่ขึ้นมายิงผู้ตายบนเรือนแต่อย่างใด คงได้ความ
เพียงว่านางประเสริฐได้บอกให้ทราบว่าผู้ตายถูกนายมายิงเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นข้อเท็จ
จริงที่นางประเสริฐได้ยินจากผู้ตายก็ได้ เพียงคำอ้างของนางประเสริฐในส่วนนี้จึงยัง
รับฟังไม่สนิทใจนัก ดังนั้นแม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าผู้ตายได้กล่าวถึงคนร้ายที่ยิงว่า

เป็นใครก็ตาม ก็อาจเป็นเพราะความเข้าใจของผู้ตายซึ่งมีสาเหตุอยู่กับจำเลยที่ 1 กับพวกมิใช่เพราะได้เห็นตัวคนร้ายขณะเกิดเหตุ นั้น นอกจากคำกล่าวของผู้ตายแล้ว โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานอย่างอื่นประกอบเป็นข้อพิสูจน์ให้ฟังได้ชัดแจ้งว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามฟ้อง คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์จึงชอบแล้วฎีกาโจทก์ในข้อนี้ ฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกัน"

พิพากษายืน.

(ถาวร ตันตราภรณ์-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>